

..... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI: (Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz)

VEKİLİ: (Vekiliniz varsa Avukatın Adı, Soyadı, Adresi)

DAVALI: (Davalının Adı, Soyadı, Adresi)

KONU: Saklı payımın ihlal edilmesi nedeniyle tenkis (saklı pay) davasının açılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

- Miras bırakan (Muris) olan, .../.../..... tarihinde vefat etmiştir. Miras bırakanın ölümüne ilişkin ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği dilekçemiz ekinde sunulmuştur.
- Davalı, miras bırakan tarafından yapılan tasarruflarla saklı payımı ihlal etmiştir. Miras bırakan, sağlığında yaptığı bağış ve devir işlemleri ile malvarlığını üçüncü kişilere devretmiş ve mirasçılar arasında adaletsiz bir paylaşım yaratmıştır.
- Saklı payım ihlal edildiğinden dolayı tenkis talep etme hakkım doğmuştur. Türk Medeni Kanunu'nun 506. ve devamı maddeleri gereği saklı payımı talep etmekteyim. Mirasın adaletsiz bölüşümünün giderilmesi için tenkis davası açma hakkım bulunmaktadır.
- Miras bırakanın malvarlığına ilişkin tapu kayıtları, banka hesapları ve diğer taşınır-taşınmaz malların tespiti için gerekli araştırmanın yapılmasını talep ediyorum.

HUKUKİ DELİLLER

- Nüfus kayıt örneği
- Ölüm belgesi
- Tapu kayıtları
- Banka kayıtları
- Tanık beyanları
- Diğer ilgili deliller

HUKUKİ SEBEPLER

Türk Medeni Kanunu, 4721 sayılı Kanun'un 506. ve devamı maddeleri ile ilgili diğer yasal mevzuat.

SONUÇ ve TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle,

- Miras bırakan tarafından yapılan tasarrufların saklı payımı ihlal ettiğinin tespit edilmesini,
- Saklı payımın korunması amacıyla tenkis işlemlerinin yapılmasını,

3. Tapu kayıtlarının incelenerek haksız kazanç sağlanan taşınmazların miras payına göre düzeltilmesini,
4. Haksız tasarrufların iptal edilerek saklı payımın tarafıma verilmesini,
5. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

Tarih: .../.../.....

Davacı

(İsim, Soyisim, İmza)

AVUKAT

İBRAHİM
ÇELİK